

MODELO

CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Arquivo: Modelo CUST T ago22.docx

Motivo: Atualização e padronização

Modelo aplicado a contratação temporária com assinatura digital:

- Geradores

Nos casos **destacados em azul** utilizar a redação conforme o tipo de agente envolvido ou a situação a que o texto se aplica.

Substituir os textos **destacados em amarelo** de acordo com o caso.

Modelo de Referência	Modificações em Relação ao Modelo de Referência
Modelo CUST T ago21.docx	Itens Incluídos: • Cláusula de LGPD. Itens Modificados: • Atualizar o valor mínimo para parcelamento dos encargos de geradores que foi alterado para R\$20.000,00 a partir de julho/2022. • Atualização das menções a regulamentação vigente em face a revogação da REN 666/2015 Itens Excluídos: • Não há

CUST TEMPORÁRIO N.º 00x/20yy

CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO QUE ENTRE SI FAZEM O **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS**, AS **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO E A EMPRESA**

O **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS**, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, autorizado a executar as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica no SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN nos termos do art. 13 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e do Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004, com sede em Brasília – DF, no SIA SUL, Área de Serviços Públicos – Lote A, Edifício CNOS, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 02.831.210/0001-57 e Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Júlio do Carmo, nº 251- Cidade Nova, neste ato representado por seus Diretores, ao final qualificados e assinados, doravante denominado simplesmente **ONS**, as **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**, neste CONTRATO representadas pelo **ONS** conforme autorização constante nos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, e a(s) **USUÁRIA(S)** abaixo:

RAZÃO SOCIAL, **TIPO DE PESSOA JURÍDICA**, com sede na cidade de **NOME DA CIDADE**, Estado de **NOME DO ESTADO**, no(a) **ENDEREÇO**, **COMPLEMENTO**, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º **NÚMERO DO CNPJ**;

Referente a(os) empreendimento(s) abaixo:

Tipo de empreendimento	Nome completo	Código CEG
TIPO DO EMPREENDIMENTO (Eólica, Térmica, etc.)	NOME DO EMPREENDIMENTO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSIDERANDO QUE:

- A. A Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.655, de 02 de julho de 1998, e o Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004, determinam, dentre outras providências, que:
- As atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica no SISTEMA INTERLIGADO serão executadas pelo **ONS**, com atribuições de:
 - executar o planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado de geração, com vistas à otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados;
 - executar a supervisão e a coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos;
 - executar a supervisão e o controle da operação do sistema eletroenergético nacional interligado e das interligações internacionais;
 - contratar e administrar os SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO de energia elétrica e as respectivas condições de acesso, bem como os SERVIÇOS ANCILARES;
 - propor ao Poder Concedente as ampliações da REDE BÁSICA de transmissão e os reforços do sistema existente a serem considerados no planejamento da

- expansão dos sistemas de transmissão;
- propor regras para a operação das INSTALAÇÕES DA REDE BÁSICA dos sistemas elétricos interligados, a serem aprovadas pela ANEEL;
 - divulgar os indicadores de desempenho dos despachos realizados, a serem auditados pela ANEEL;
 - A compra e a venda de energia elétrica entre concessionários ou autorizados, para todos os efeitos legais, devem ser contratadas separadamente do acesso e do uso dos SISTEMAS DE TRANSMISSÃO e Sistema de Distribuição.
- B. O **ONS** deve propiciar e garantir, aos **USUÁRIOS**, o uso e o acesso às instalações do SISTEMA DE TRANSMISSÃO da REDE BÁSICA, para estes efetuarem suas transações de energia elétrica;
- C. A Resolução Normativa n.º 905, de 08 de dezembro de 2020, no Módulo 5 de Acesso ao Sistema, estabelece, dentre outros aspectos, que o acesso temporário é caracterizado como sendo o uso, por tempo determinado, da capacidade remanescente em instalações de transmissão, nas situações que especifica, observados os PROCEDIMENTOS DE REDE e que os encargos de uso temporário do sistema de transmissão serão apurados mensalmente e devidos a partir dos valores medidos de energia elétrica;
- D. A(s) **USUÁRIA(S)** foi(ram) autorizada(s) a explorar o(s) potencial(is) do(s) empreendimento(s) listado(s) no preâmbulo deste CONTRATO, mediante **ATO AUTORIZATIVO** - Nº xxx.xxxxx, de xx.xx.xxxxx;
- E. Foi emitido Parecer de Acesso pelo **ONS**, por meio do documento nº **DTA-20xx-xxxx-xx** de **xx.xx.xxxx**, no qual são consolidadas as condições do acesso ao sistema de transmissão, em conformidade com a solicitação realizada pela(s) **USUÁRIA(S)** via sistema computacional SGAccesso, cadastrada sob o nº de protocolo SGA-SPA-xxxx/xxx de **xx.xx.xxxx**;
- Exclusivamente para Gerador com usinas conectadas a ICG sem o correspondente Parecer de Acesso (Itens J e K)**
- F. A Resolução Normativa ANEEL nº 320, de 10 de junho de 2008, estabeleceu critérios para classificação de instalação de transmissão como de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada – ICG para o acesso à REDE BÁSICA do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL de centrais de geração a partir de fonte eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas;
- G. Está em elaboração no **ONS** o parecer de acesso para a(s) **USUÁRIA(S)**, referente às condições do acesso à REDE BÁSICA das Centrais Geradoras Eólicas – CGEs CENTRAIS, compartilhando instalações de conexão, conforme solicitação de acesso feita pela empresa titular dessa(s) CGE, vencedora(s) do leilão de energia nº **DADOS DO LEILÃO, NÚMERO/LOTE**, por meio do sistema computacional SGAccesso, cadastrada sob o nº de **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** em **XX.XX.XXXX**;

Exclusivamente para Gerador com características técnicas da central geradora ou do sistema de transmissão de interesse restrito, diferentes daquelas da outorga (Itens E e F).

- H. As características técnicas da(s) central(ais) geradora(s) da(s) **USUÁRIA(S)** e/ou do respectivo SISTEMA DE TRANSMISSÃO de interesse restrito informadas no âmbito da solicitação de acesso não estão de acordo com o que consta na outorga vigente da(s) central(ais) geradora(s), conforme facultao Despacho ANEEL Nº 4.309, de 4 de novembro de 2014;
- I. O Parecer de Acesso referente às condições do acesso da(s) central(ais) geradora(s) da(s)

USUÁRIA(S) foi emitido com base nas características técnicas da(s) central(ais) geradora(s) e/ou do respectivo SISTEMA DE TRANSMISSÃO de interesse restrito informadas no âmbito da respectiva solicitação de acesso, declaradas distintas da outorga vigente da central geradora;

Exclusivamente para Gerador quando a data de primeira sincronização for contratada em data anterior a data limite prevista no ato de outorga

- J. A(s) **USUÁRIA(S)** declarou(aram) para fins de emissão do Parecer de Acesso a data de primeira sincronização da Central Geradora anterior à data limite constante no ato de outorga, observando que, uma vez contratada, a eventual postergação da data inicial de contratação do uso do sistema deverá estar de acordo com as diretrizes na regulamentação vigente;

Exclusivamente para Gerador quando a data de primeira sincronização, prevista no parecer de acesso, for posterior à data estabelecida em ato de outorga (H + I)

- K. A(s) **USUÁRIA(S)** declarou(aram) para fins de emissão do Parecer de Acesso a primeira sincronização da(s) central(ais) geradora(s) objeto deste CONTRATO, em **xx.xx.20xx**, entretanto, no cronograma estabelecido em seu ato de outorga consta a primeira sincronização até **xx.xxx.20xx**;
- L. Para as centrais de geração, a regulação vigente determina que as datas para contratação do uso que constarão dos CUST não poderão ser posteriores àquelas estabelecidas no ato de sua outorga, devendo ser observado no CONTRATO na regulamentação vigente.

O **ONS**, a(s) **USUÁRIA(S)** e as **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** neste ato representadas pelo **ONS** conforme autorização outorgada nos CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - CUST, doravante denominado "CONTRATO", que se regerá pelas disposições das Leis n.º 9.074/95, 9.648/98 e 10.848/04, regulamentadas respectivamente pelos Decretos n.º 1.717/95, 5.081/04 e 5.163/04, pelas Resoluções da ANEEL e pelos PROCEDIMENTOS DE REDE, de acordo com os seguintes termos e condições:

TÍTULO I

Das Definições Aplicáveis ao Presente CONTRATO

Cláusula 1ª

Para o efeito de permitir o entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste CONTRATO, fica, desde já, acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões:

- a) "ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica": Autarquia sob regime especial, vinculada ao MME, que tem a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, criada pela Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
- b) "AVISO DE CRÉDITO": Documento disponibilizado na página do **ONS** na internet informando a cada **CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO** e ao **ONS** os montantes que deverão ser faturados a cada **USUÁRIO**, respectivamente, pela prestação dos

SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO e pela prestação dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos interligados, das interligações internacionais e de administração dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO prestados pelas **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**;

- c) “AVISO DE DÉBITO”: Documento disponibilizado na página do **ONS** na internet informando a cada USUÁRIO os montantes que esse deverá pagar a cada **CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO** e ao **ONS**, respectivamente, pela prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO e pela prestação dos serviços de coordenação e controle da operação do SIN e de administração dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO prestados pelas **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**;
- d) “CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO”: Pessoa jurídica com delegação do Poder Concedente para a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica;
- e) “**CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO**”: Pessoa jurídica com delegação do Poder Concedente para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica;
- f) “CONSUMIDOR LIVRE”: Agente que adquire energia elétrica no ambiente de contratação livre para unidades consumidoras que satisfaçam, individualmente, os requisitos dispostos nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 1995;
- g) “CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA - CCG”: Contrato celebrado entre um USUÁRIO, o **ONS** e as **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** essas representadas pelo **ONS** para garantir o recebimento dos valores devidos pelo USUÁRIO às **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** e ao **ONS** pelos serviços prestados e discriminados neste CONTRATO;
- h) “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST”: Contrato celebrado entre o **ONS** e uma **CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO** estabelecendo os termos e condições para a prestação de SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO de energia elétrica;
- i) “DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT”: Instalações integrantes de concessões de transmissão, não pertencentes à REDE BÁSICA, classificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL;
- j) “ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - EUST”: Valores mensais devidos, pelos USUÁRIOS às **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**, pela prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, e ao **ONS** pelos serviços prestados, calculados em função das tarifas e dos MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO contratados, em conformidade com a regulação definida pela ANEEL;
- k) “INSTALAÇÕES DA REDE BÁSICA”: Instalações de transmissão classificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL;
- l) “GERADOR”: Agente titular de concessão, permissão ou autorização outorgada pelo Poder Concedente para fins de geração de energia elétrica;
- m) “MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - MUST”: Montantes, em MW, da potência média integralizada em intervalos de 15 (quinze) minutos contratados por USUÁRIOS do SIN, por PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação, estabelecidos de acordo com regulação da ANEEL;

- n) “ONS”: Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação civil, fiscalizada e regulada pela ANEEL, e responsável, por autorização do Poder Concedente, pela execução das atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica no SIN e as atividades de previsão de carga e planejamento da operação do Sistema Isolado - SISOL, nos termos da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e dos Decretos nº 5.081, de 14 de maio de 2004 e 9.022, de 31 de março de 2017;
- o) “PARCELA VARIÁVEL POR INDISPONIBILIDADE – PVI”: Parcela a ser deduzida do pagamento base por desligamentos programados ou outros desligamentos de instalações de transmissão, como forma de compensação pela interrupção da prestação dos serviços de transmissão;
- p) “PARTE”: A **USUÁRIA**, o **ONS**, e as **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** representadas pelo **ONS**, que são referidas em conjunto como “PARTES”;
- q) “PONTO DE CONEXÃO”: Define a conexão de determinado USUÁRIO, para efeito do acesso às instalações sob responsabilidade de transmissora, em relação ao qual devem ser contratados e verificados os respectivos MUST para o segmento geração ou para o segmento consumo;
- r) “PROCEDIMENTOS DE REDE”: Documento elaborado pelo **ONS**, com a participação dos agentes que, aprovado pela ANEEL, estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos necessários para o planejamento, para a implantação, para o uso e para a operação do SIN, bem como as responsabilidades do **ONS** e dos agentes;
- s) “REDE BÁSICA”: Instalações de transmissão integrantes do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN, classificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL;
- t) “SERVIÇOS ANCILARES”: Serviços suplementares aos prestados pelos agentes de geração, conforme regulação pertinente, que compreendem: controle primário de frequência, controle secundário de frequência, suporte de reativo, sistemas especiais de proteção - SEP e o autorestabelecimento parcial e o autorestabelecimento integral de unidades geradoras;
- u) “SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO”: Serviços prestados pelas **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** aos USUÁRIOS relacionados às instalações de transmissão sob sua responsabilidade, mediante administração e coordenação do **ONS**, em conformidade com os PROCEDIMENTOS DE REDE, nos termos do CPST;
- v) “SISTEMA DE TRANSMISSÃO”: Instalações e equipamentos de transmissão integrantes da REDE BÁSICA e das DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT;
- w) “SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN”: Instalações responsáveis pelo suprimento de energia elétrica a todas as regiões do país interligadas eletricamente;
- x) “TRIBUTOS”: Todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultados de uma das PARTES. Tal exclusão abrange o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido e os impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;
- y) “USUÁRIO”: Agente conectado ao SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – SIN, ou que venha a fazer uso da Rede Básica.

TÍTULO II

Do Objeto, Prazo de Vigência e Documentos Complementares

Capítulo I - Objeto

Cláusula 2ª

Este CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições que irão regular:

- a. O uso da REDE BÁSICA pela(s) **USUÁRIA(S)**, incluindo os seguintes elementos:
- Prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO pelas **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** à **USUÁRIA**, mediante controle e supervisão do **ONS**, observados os procedimentos e padrões estabelecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE, na legislação e na regulação vigente;
 - Prestação pelo **ONS** dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos interligados, das interligações internacionais e de administração dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO prestados pelas **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**, observados os procedimentos e os padrões estabelecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE, na legislação e na regulação vigente.
- b. A administração pelo **ONS** da cobrança e da liquidação dos encargos estabelecidos neste CONTRATO e a execução do sistema de garantias, atuando por conta e ordem das **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**.

Capítulo II - Prazo de Vigência

Cláusula 3ª

O presente CONTRATO entra em vigor na data da assinatura do último signatário, assim permanecendo até a data de sua rescisão, ou até a extinção da concessão ou da autorização da(s) **USUÁRIA(S)** permanecendo válido por 01 (um) ano, no que se refere à contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário.

Parágrafo 1º A contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente será priorizada em relação à contratação em caráter temporário, situação na qual o **ONS** informará à **USUÁRIA**, da rescisão do contrato com antecedência mínima de 60 dias.

Parágrafo 2º A(s) **USUÁRIA(S)** deverá(ão) informar ao **ONS** caso venha a celebrar contratos de venda de energia elétrica junto à CCEE para que este CONTRATO seja rescindido e imediatamente convertido em um CUST de caráter permanente.

Cláusula 4ª

Este CONTRATO, decorrente de acesso temporário, poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante troca de correspondência, nas hipóteses previstas neste CONTRATO, por decisão da ANEEL e/ou do Poder Concedente ou ainda por acordo entre as PARTES.

Capítulo III - Documentos Complementares

Cláusula 5ª

Para melhor caracterização do objeto deste CONTRATO e das obrigações das PARTES, considera-se dele integrantes e complementares, independente de anexação, em tudo aquilo que com este não conflitem, os seguintes documentos:

- Ato de outorga concedido pela ANEEL à **USUÁRIA**, vigente na assinatura do CUST (quando diferente do original); (descrever número de unidades geradoras, capacidade instalada, sistema de transmissão de interesse restrito e forma de conexão);
- Parecer de Acesso n.º ONS RE X.X/xxxx/20aa, de dd.mm.20aa - Documento emitido pelo **ONS** no qual são consolidadas as condições do acesso à REDE BÁSICA para o EMPREENDIMENTO (descrever - quando diferente do ato de outorga - número de unidades geradoras, capacidade instalada, sistema de transmissão de interesse restrito e forma de conexão);
- Portaria MME nº xxxx, de xxx de xxxxx de xxxxxx, que autoriza a **USUÁRIA** a funcionar como produtor independente de energia elétrica;
- A Resolução da ANEEL de n.º xxxxx, de xx de xxxx de 20xx, referente ao crédito de encargos de uso do sistema de transmissão em favor da **USUÁRIA**;
- A Portaria nº xx, xxx de xxxxxx de 202x, que reconhece a necessidade de geração de energia elétrica, de forma excepcional e temporária, na Central Geradora Termelétrica UTE xxxxxxxxxxxx;
- Carta xxxxxxxxxxxxxx emitida pela **USUÁRIA** em xx/xx/20xx que solicita acesso temporário para o montante de uso de xxxxxx MW.

Capítulo IV - Montantes de Uso do Sistema de Transmissão

Cláusula 6ª

A(s) **USUÁRIA(S)** contrata(m) os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - MUST especificados na(s) Tabela(s) deste CONTRATO a(s) qual(is) define(m) os MUST e períodos relacionados, conforme regulação da ANEEL.

Parágrafo 1º A(s) **USUÁRIA(S)** informa(m) além dos MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO contratados, os valores de potência instalada e carga própria, estabelecida de acordo com a regulação e especificados na Tabela deste CONTRATO.

Parágrafo 2º A potência instalada de que trata o §1º é aquela definida no ato de outorga da central de geração vigente na data de assinatura deste CONTRATO, ou a constante no Parecer de Acesso quando este for emitido nos moldes do Despacho ANEEL nº 4.309, de 4 de novembro de 2014.

- Parágrafo 3º Os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO contratados correspondem à máxima potência injetável no sistema declarada pela(s) **USUÁRIA(S)**, que deve ser no mínimo igual a potência instalada subtraída da mínima carga própria.
- Parágrafo 4º A carga própria de que trata o §1º é composta por demandas internas da central de geração, por perdas elétricas em instalações de uso exclusivo e por demandas de autoprodutores e produtores independentes no mesmo local da produção, quando pertencentes à mesma pessoa jurídica da central de geração outorgada.
- Parágrafo 5º O **ONS** contabilizará a eficiência da contratação de uso do SISTEMA DE TRANSMISSÃO efetuada pela(s) **USUÁRIA(S)**, referente a ultrapassagem de demanda de acordo com a regulação vigente.

Para Gerador com Tabela principal e Tabela condicionada à Obra

Cláusula 7ª

No que se refere aos MONTANTES DE USO associados à implantação de novas instalações de transmissão, conforme indicado na TABELA 02 deste CONTRATO, as PARTES têm perfeito entendimento de que a **USUÁRIA** estará sujeita às seguintes condições:

- I - Caso ocorra atraso na entrada em operação da(s) obra(s) indicada(s) na TABELA 02, ficam mantidos os MUST contratados na TABELA 01 até a data da entrada em operação das instalações de transmissão associadas;
- II - Caso a data de entrada em operação das novas instalações de transmissão seja diferente daquela prevista no Parecer de Acesso referenciado na Cláusula de Documentos Complementares deste CONTRATO, as PARTES acordam que passarão a vigorar os MUST constantes da TABELA 02, na data da entrada em operação das instalações de transmissão associadas conforme definidas no Termo de Liberação de Receita com Pendências Impeditivas de Terceiros – TLR ou no Termo de Liberação Provisório – TLP ou no Termo de Liberação Definitivo – TLD.

Cláusula 8ª

Os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO estabelecidos poderão ser aumentados ou reduzidos de acordo com a regulação vigente, observados os PROCEDIMENTOS DE REDE.

TÍTULO III **Das Exigências Operacionais**

Cláusula 9ª

As PARTES submeter-se-ão aos PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como à regulação expedida ou que vier a ser expedida pela ANEEL.

Cláusula 10ª

A **USUÁRIA** deverá disponibilizar para o **ONS** circuitos para transmissão de voz e/ou dados, adequados e suficientes para a operação do sistema e outras funções de responsabilidade do **ONS** referentes à(s) **USUÁRIA(S)**, conforme estabelecido nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

Cláusula 11ª

A(s) **USUÁRIA(S)** deverá(ão) disponibilizar para o **ONS** as informações e os dados necessários para a operação do sistema, conforme estabelecido nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

Cláusula 12ª

O **ONS** disponibilizará para a(s) **USUÁRIA(S)** as informações e os dados necessários para a operação do sistema desta, conforme estabelecido nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

TÍTULO IV **Do Pagamento pelo Uso do Sistema de Transmissão**

Capítulo I - Encargos

Cláusula 13ª

A(s) **USUÁRIA(S)** pagará(ão) em conformidade com a regulação da ANEEL:

- mensalmente os ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO assim como, a parcela de ineficiência por ultrapassagens do MUST contratado.

Parágrafo 1º O pagamento dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO engloba as parcelas descritas a seguir:

- a. Pagamento às **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** pela prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, mediante controle e supervisão do **ONS**, especificados nos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST;
- b. Pagamento ao **ONS** pelos serviços por ele prestados, conforme definidos na título II, Capítulo I, na cláusula que trata do objeto deste CONTRATO.

Parágrafo 2º Os ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO são calculados mensalmente e devidos a partir da data inicial de vigência do MUST, conforme estabelecido na(s) Tabela(s) deste CONTRATO, a partir dos valores medidos de energia elétrica, conforme regulação da ANEEL.

Parágrafo 3º Os valores dos encargos estabelecidos neste CONTRATO serão atualizados mediante regulação da ANEEL, considerando a sistemática de reajuste das Receitas Anuais Permitidas referentes à REDE BÁSICA, constante dos Contratos de Concessão das **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**.

Parágrafo 4º O cálculo e a tarifação da ultrapassagem do MUST estabelecido neste CONTRATO será realizada conforme regulação da ANEEL.

Para Gerador quando assinar o contrato em data posterior a data de início de testes prevista na outorga

Cláusula 14ª

A(s) **USUÁRIA(S)** pagará(ão) os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão – EUST devidos a partir da data estabelecida no seu ato de outorga, o qual determina a data de primeira sincronização da central geradora em **XX.XX.XXXX**.

Capítulo II - Condições de Cobrança e Pagamento

Cláusula 15ª

O **ONS** disponibilizará mensalmente para a(s) **USUÁRIA(S)**, na sua página da internet, os AVISOS DE DÉBITO relativos aos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, eventuais ultrapassagens do MUST contratado, em estrita observância à autorização feita no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, com pelo menos 8 (oito) dias úteis de antecedência à data do vencimento da cobrança mensal.

Parágrafo 1º No AVISO DE DÉBITO disponibilizado pelo **ONS**, estarão discriminados os valores relativos às parcelas citadas no Capítulo I do Título IV deste CONTRATO quando pertinentes.

Parágrafo 2º O **ONS** informará às Partes as eventuais pendências de débitos e créditos.

Parágrafo 3º Os valores referentes à PARCELA VARIÁVEL POR INDISPONIBILIDADE devida a indisponibilidades das INSTALAÇÕES DA REDE BÁSICA, estabelecida no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, e calculados pelo **ONS** de acordo com regulação específica da ANEEL serão informados à(s) **USUÁRIA(S)** pelo **ONS** relativamente ao mês anterior ao da prestação do serviço até o dia 25 (vinte e cinco) do mês da prestação do serviço.

Parágrafo 4º A destinação dos valores deduzidos dos pagamentos às **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**, em função da indisponibilidade das INSTALAÇÕES DA REDE BÁSICA, calculados pelo **ONS** de acordo com as condições estabelecidas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, será definida conforme regulação específica da ANEEL.

Cláusula 16ª

O **ONS** disponibilizará mensalmente, na sua página da internet, às **CONCESSIONÁRIAS DE**

TRANSMISSÃO, 8 (oito) dias úteis antes do vencimento da primeira parcela da cobrança mensal dos encargos estabelecidos neste CONTRATO, um AVISO DE CRÉDITO discriminando os valores devidos pela(s) **USUÁRIA(S)** pela prestação de SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, em estrita observância à autorização feita no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST e conforme regulação específica da ANEEL.

Parágrafo 1º De posse do AVISO DE CRÉDITO, as **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** emitirão os documentos de cobrança cabíveis à(s) **USUÁRIA(S)**, a serem disponibilizados na internet ou encaminhados com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência à data de vencimento, de forma coincidente com os valores constantes do AVISO DE CRÉDITO.

Parágrafo 2º Caso o documento original de cobrança seja emitido em data posterior à estabelecida no Parágrafo anterior, por motivo imputável à **CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO** e/ou ao **ONS**, a(s) data(s) de vencimento da(s) parcela(s) afetada(s) pelo atraso, relativa(s) a este documento de cobrança, será(serão) automaticamente prorrogada(s) pelo mesmo número de dias do atraso verificado.

Parágrafo 3º Excepcionalmente a(s) **USUÁRIA(S)** aceitará(ão) qualquer meio eletrônico seguro acordado entre as PARTES, para providenciar o processo de pagamento, devendo a **CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO** e/ou o **ONS** disponibilizar na internet ou encaminhar os documentos de cobrança originais até a data do vencimento da primeira parcela da fatura.

Parágrafo 4º Caso o documento de cobrança seja apresentado em data posterior à do vencimento, por motivo imputável à **CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO** e/ou ao **ONS**, a(s) data(s) de vencimento da(s) parcela(s) afetada(s) pelo atraso será(serão) alterada(s) para a data de apresentação do mesmo.

Cláusula 17ª

O **ONS** disponibilizará mensalmente, na sua página da internet, 8 (oito) dias úteis antes do vencimento da primeira parcela da cobrança mensal dos encargos estabelecidos neste CONTRATO, o documento de cobrança, cabível à(s) **USUÁRIA(S)** de forma coincidente com os valores constantes do AVISO DE DÉBITO, valores estes referentes ao pagamento dos serviços prestados pelo **ONS**, conforme definido no título II, Capítulo I, na cláusula que trata do objeto deste CONTRATO.

Cláusula 18ª

O pagamento mensal dos encargos estabelecidos neste CONTRATO, objeto da cobrança definida neste Título, será desdobrado em 3 (três) parcelas, cada uma equivalente a 1/3 (uma terça parte) do valor global devido, e deverá ser efetuado pela(s) **USUÁRIA(S)** dentro dos seguintes prazos:

- a. 1º Vencimento: Até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao mês da prestação do serviço;
- b. 2º Vencimento: Até o dia 25 (vinte e cinco) do mês seguinte ao mês da prestação do serviço;

- c. 3º Vencimento: Até o dia 05 (cinco) do segundo mês seguinte ao mês da prestação do serviço.

- Parágrafo 1º Caso o valor da fatura mensal seja inferior a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), o pagamento deverá ser efetuado de uma só vez no prazo estabelecido na alínea b acima. O valor desse limite é referido a 01 de julho de 2022 e reajustado em julho de cada ano, pela variação do IGPM no período de julho a junho do ciclo tarifário anterior, ou outro índice previamente acordado entre as PARTES, com função similar e que venha a substituí-lo.
- Parágrafo 2º Caso a data limite de vencimento caia em um dia não útil, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
- Parágrafo 3º Eventuais despesas financeiras decorrentes dos pagamentos correrão por conta da(s) **USUÁRIA(S)**.
- Parágrafo 4º Todos os pagamentos devidos pela(s) **USUÁRIA(S)** deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas.
- Parágrafo 5º O **ONS** disponibilizará mensalmente à(s) **USUÁRIA(S)**, na página do **ONS** na Internet, juntamente com o AVISO DE DÉBITO, os dados utilizados nos cálculos dos encargos estabelecidos neste CONTRATO.
- Parágrafo 6º O pagamento será efetuado em contas correntes mantidas em instituições bancárias que serão definidas pelas **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** e pelo **ONS**. Caso as **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** e o **ONS** optem pela emissão de duplicatas para aceite, as mesmas serão liquidadas através de cobrança bancária.
- Parágrafo 7º Para efeito do estabelecido nesta cláusula será considerada como praça de pagamento das obrigações oriundas do presente contrato aquela fixada para faturamento no Sistema de Apuração Mensal de Serviços e Encargos do **ONS** (AMSE), ou outra que vier a ser expressamente informada pela(s) **USUÁRIA(S)** e cadastrada no mesmo sistema com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula 19ª

As divergências eventualmente apontadas na cobrança não afetarão os prazos para pagamento das faturas, nem tampouco os montantes faturados, devendo a diferença, se houver, ser compensada em fatura subsequente, podendo, de comum acordo entre as PARTES, serem compensadas no próprio mês.

- Parágrafo Único Sobre qualquer soma contestada, que venha posteriormente a ser acordada ou definida como sendo devida por uma das PARTES, aplicar-se-á o disposto no Capítulo III do Título IV deste CONTRATO, excetuando-se a multa. Os juros incidirão desde a data do vencimento até a data do pagamento, excluído o dia do pagamento.

Cláusula 20ª

Na hipótese da(s) **USUÁRIA(S)**, por qualquer motivo, efetuar pagamento parcial, ela se obriga a ratear o pagamento entre as **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** e o **ONS**, de acordo com os percentuais informados nos AVISOS DE DÉBITO emitidos pelo **ONS**.

Parágrafo Único Em caso de não cumprimento do disposto no *caput* desta Cláusula pela(s) **USUÁRIA(S)**, o **ONS** deverá informar imediatamente o fato à ANEEL para a aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo do acionamento das garantias estabelecidas e da incidência dos encargos moratórios devidos.

Capítulo III - Mora no Pagamento dos Encargos e seus Efeitos

Cláusula 21ª

A(s) **USUÁRIA(S)** estará(ão) constituída(s) em mora quando deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento, observado o disposto Capítulo II do Título IV deste CONTRATO.

Cláusula 22ª

No caso de mora, incidirão sobre as parcelas em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos:

- multa de 2% (dois por cento); e,
- juros efetivos de mora de 12% (doze por cento) ao ano, calculados *pro rata die*.

Parágrafo 1º O valor do débito será atualizado monetariamente pela variação acumulada, *pro rata die* do IGPM da Fundação Getúlio Vargas, do mês anterior ao do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e acrescido da multa e dos juros previstos no *caput* desta Cláusula.

Parágrafo 2º Caso o atraso de pagamento seja menor ou igual a 30 (trinta) dias, para os efeitos da aplicação da atualização referida no *caput* e no Parágrafo anterior, será considerada nula qualquer variação negativa do IGPM.

Parágrafo 3º Caso o atraso de pagamento seja verificado dentro de um mesmo mês, para os efeitos da aplicação da atualização referida no *caput* será utilizada a variação *pro rata die* do IGPM da Fundação Getúlio Vargas, do mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo 4º No caso da extinção do IGPM, o valor do débito será atualizado monetariamente por outro índice com função similar que venha a substituí-lo, previamente acordado entre as PARTES.

Cláusula 23ª

Os valores das multas e juros devidos pela(s) **USUÁRIA(S)**, referentes a eventuais atrasos de pagamentos estipulados neste CONTRATO, serão pagos às **CONCESSIONÁRIAS DE**

TRANSMISSÃO e ao **ONS**, proporcionalmente aos valores cabíveis a cada um conforme definido nas respectivas cobranças.

Capítulo IV - Garantias do Pagamento dos Encargos

Cláusula 24ª

Em garantia do fiel cumprimento das obrigações do presente CONTRATO, a **USUÁRIA** apresentará um dos Mecanismos de Garantia abaixo estabelecidos, a seu critério:

- a) CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA - CCG, que deverá ser firmado até (i) a data de solicitação da Declaração de Atendimento aos Procedimentos de Rede para Testes - DAPRT ou (ii) até a data inicial de vigência do MUST conforme estabelecido na Tabela 01 deste CONTRATO, ou (iii) até a data em que a ANEEL declarar a instalação apta a entrar em operação comercial, o que ocorrer primeiro, ou, ainda, (iv) em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura deste CONTRATO caso se trate de empreendimento já integrados ao sistema e em operação comercial objeto de transferência de cessão de direitos de concessão, autorização ou permissão de serviço público, conforme Portaria expedida pelo Ministério de Minas e Energia (MME). O CCG será celebrado com o **ONS** e com as **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** representadas pelo **ONS**, conforme modelo disponível na página do **ONS** na internet. O CCG deverá ser firmado com instituição financeira no território brasileiro responsável pela arrecadação mensal de um valor mínimo de 110% (cento e dez por cento) do valor equivalente aos respectivos encargos mensais estabelecidos neste CONTRATO;
- b) CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - CFB, emitida por um banco no território brasileiro, que deverá ser apresentada até (i) a data de solicitação da Declaração de Atendimento aos Procedimentos de Rede para Testes - DAPRT ou (ii) até a data inicial de vigência do MUST conforme estabelecido na Tabela 01 deste CONTRATO, ou (iii) até a data em que a ANEEL declarar a instalação apta a entrar em operação comercial, o que ocorrer primeiro, ou, ainda, (iv) em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura deste CONTRATO caso se trate de empreendimento já integrados ao sistema e em operação comercial objeto de transferência de cessão de direitos de concessão, autorização ou permissão de serviço público, na forma da Portaria expedida pelo MME, conforme modelo disponível na página do **ONS** na internet. A CFB deverá ser mantida sempre no valor equivalente a 2 (dois) meses dos respectivos encargos mensais estabelecidos neste CONTRATO.

Parágrafo 1º

Caso a(s) **USUÁRIA(S)** opte(m) pelo CCG, a utilização do Mecanismo de Garantia previsto no CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA - CCG, por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) vezes alternadas, num período de 12 (doze) meses, obrigará a(s) **USUÁRIA(S)** a apresentar(em), num prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar respectivamente da data da terceira ou quinta utilização, uma Carta de Fiança Bancária, que deverá ser mantida sempre no valor equivalente a 2 (dois) meses dos respectivos encargos mensais estabelecidos neste CONTRATO, por um período de 6 (seis) meses, podendo voltar a utilizar o Mecanismo de Garantia do CCG caso não apresente atraso de pagamento neste período.

- Parágrafo 2º Caso a garantia não seja apresentada no prazo estabelecido no *caput* desta Cláusula, o presente CONTRATO poderá, a critério do **ONS** e das **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**, ser suspenso até a apresentação da garantia, pelo prazo máximo de mais 30 (trinta) dias. Após este prazo, o CONTRATO poderá ser rescindido, sujeitando a(s) **USUÁRIA(S)** ao ressarcimento de todos os custos incorridos para possibilitar a prestação dos serviços avençados neste CONTRATO.
- Parágrafo 3º A CFB deverá ser estabelecida para um período mínimo de um ano.
- Parágrafo 4º A renovação da CFB deverá ser efetuada e disponibilizada ao **ONS** até a data de vencimento da CFB vincenda. A não apresentação das garantias no prazo estabelecido sujeitará a(s) **USUÁRIA(S)** ao disposto no Parágrafo 2º desta Cláusula.
- Parágrafo 5º Caso a CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA entregue pela(s) **USUÁRIA(S)** venha a ser parcial ou integralmente utilizada, esta se obriga a promover, tantas vezes quantas forem necessárias, a complementação ou renovação dessa Carta, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da correspondente utilização, visando resguardar a integral cobertura a que se destina, durante a vigência do presente CONTRATO, sob pena de aplicação do disposto no Parágrafo 2º desta Cláusula.

TÍTULO V **Da Qualidade de Energia**

Cláusula 25ª

As PARTES serão responsáveis pela qualidade da energia elétrica dentro dos limites de desempenho de seus sistemas, sujeitando-se a penalidades pelo seu não cumprimento, conforme estabelecido em Resoluções da ANEEL e nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

TÍTULO VI **Das Disposições Gerais**

Cláusula 26ª

Aplicam-se a este CONTRATO as normas legais relativas à prestação de serviços de energia elétrica, vigentes nesta data, e as que vierem a ser editadas pelo Poder Concedente.

Cláusula 27ª

A(s) **USUÁRIA(S)** deverá(ão) se reportar sempre ao **ONS**, para fins de assuntos relacionados a este CONTRATO, considerando a autorização feita nos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST para a representação das **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO** pelo **ONS**.

Cláusula 28ª

É vedada a cessão de direitos ou obrigações derivados deste CONTRATO sem o prévio conhecimento das outras PARTES e da ANEEL.

Cláusula 29ª

Para efeitos legais, o valor anual deste CONTRATO corresponde ao valor anual dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO a serem pagos pela(s) **USUÁRIA(S)**, conforme estabelecido pela ANEEL.

Cláusula 30ª

Fica assegurada às PARTES a prerrogativa de, a qualquer tempo, solicitar a revisão das cláusulas e condições deste CONTRATO, desde que não afronte as disposições legais e regulatórias vigentes à época da solicitação, ficando avençado que a alteração deste instrumento somente poderá se dar mediante formalização de Termo Aditivo.

Cláusula 31ª

Nenhum atraso ou tolerância por qualquer das PARTES, relativos ao exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso vinculado ao presente CONTRATO, será tido como passível de prejudicar o exercício posterior, nem será interpretado como renúncia dos mesmos.

Cláusula 32ª

O término do prazo deste CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações anteriores a tal evento, ainda que seu exercício ou cumprimento se dê após a ocorrência do final da vigência deste instrumento.

Cláusula 33ª

Exceto pelas comunicações feitas de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE, qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE às outras a respeito deste CONTRATO, será feita por escrito e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por correio, ou meio eletrônico seguro, em qualquer caso com prova do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes indicados pelas PARTES.

Cláusula 34ª

No caso de início ou encerramento de atividades de novas **CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO**, na prestação de SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, as PARTES pré-acordam a aceitação, respectivamente, da inclusão ou exclusão das mesmas neste CONTRATO, sem que isto represente qualquer alteração às cláusulas existentes.

Parágrafo 1º

No caso de inclusão de uma nova **CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO** é necessária a assinatura do Contrato de Concessão

e do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO – CPST pela mesma.

Parágrafo 2º

No caso de exclusão de uma **CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO** é necessário o distrato referente ao Contrato de Concessão e ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO – CPST pela mesma.

Cláusula 35ª

A criação de novos TRIBUTOS, ou a alteração ou extinção dos existentes, após a assinatura deste CONTRATO, quando comprovado seu impacto sobre o mesmo, implicará na revisão dos montantes a serem pagos pela(s) **USUÁRIA(S)**, a qualquer tempo, para mais ou para menos, observados os critérios estabelecidos pela ANEEL.

Cláusula 36ª

É de responsabilidade da(s) **USUÁRIA(S)** a atualização das informações e dos dados necessários para a manutenção do CONTRATO e de suas obrigações, devendo ainda indicar e manter atualizada a lista de seus representantes no(s) sistema(s) computacional (ais) indicado pelo **ONS**, conforme estabelecido nos Procedimentos de Rede.

Cláusula 37ª

O presente CONTRATO será disponibilizado pelo **ONS** à ANEEL, assim como seus aditamentos.

Cláusula 38ª

Este CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis brasileiras.

Cláusula 39ª

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir qualquer dúvida ou questão decorrente deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 40ª

As PARTES se comprometem a cumprir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e garantir que o tratamento de dados pessoais será realizado de acordo com as bases legais previstas na Lei nº 13.709/2018.

Parágrafo 1º

Os dados pessoais coletados para fins de celebração deste CONTRATO somente poderão ser utilizados para execução dos serviços especificados neste documento, ficando vedada a comercialização dos dados e sua utilização para outras finalidades.

Parágrafo 2º: A **USUÁRIA** deverá comunicar imediatamente ao **ONS** a ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação dos dados pessoais tratados no presente contrato, devendo identificar os dados que foram ou possam ter sido comprometidos.

TÍTULO VII Das Disposições Transitórias

Para Gerador com características diferentes daquelas da outorga.
NOTA PARA GESTOR: O Despacho 4309/2014 não deve ser vinculado a alterações de cronograma.

Cláusula 41ª

Resta previamente ajustado entre as PARTES que caso a solicitação de alteração de outorga seja atendida conforme solicitado pela(s) **USUÁRIA(S)** à ANEEL, o referido documento passará a integrar, automaticamente, a cláusula que faz referência aos documentos integrantes deste CONTRATO presente do TÍTULO II, Capítulo III – “Documentos Complementares”, independente de anexação.

Para Gerador com características diferentes daquelas da outorga.

Cláusula 42ª

A(s) **USUÁRIA(S)** é(são) responsável(is) pelo integral cumprimento deste CONTRATO mesmo que a solicitação de alteração de outorga não seja atendida, total ou parcialmente, pela ANEEL, ficando estabelecidas as seguintes obrigações:

- a) a central geradora continuará responsável pelos custos referentes ao disposto neste CONTRATO, incluindo as obras associadas ao acesso da central geradora que tenham sido implantadas em decorrência de celebração desse CONTRATO, bem como os encargos dele decorrentes, independente da efetivação do acesso da central geradora;
- b) que a entrada em operação em teste e comercial da central geradora somente ocorrerá quando as instalações físicas, o Parecer de Acesso e o CONTRATO estiverem com as mesmas especificações técnicas constantes na respectiva outorga, e, desde que não haja débitos/pendências referentes a este CONTRATO, e após a emissão, pelo **ONS**, da Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede – DAPR;
- c) deverá ser solicitado novo Parecer de Acesso com base nas informações constantes na outorga vigente, e após a emissão do referido documento pelo **ONS**, este passará a integrar automaticamente o CONTRATO, em observância ao disposto na regulação vigente.

Para Gerador com restrição de operação sistêmica sinalizada no Parecer de Acesso.

NOTA ao Gestor: Não esquecer de detalhar qual é a obra que solucionará a restrição EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO, na Tabela sob a forma de ressalva. (Somente se a obra estiver prevista no Parecer de Acesso)

Cláusula 43ª

Fica(m) a(s) **USUÁRIA(S)** sujeita(s) aos condicionantes e às restrições de sua geração e

quaisquer outras que venham a ser apontadas pelo **ONS**, mesmo em condições normais de operação, conforme registrado no parecer de acesso, parte integrante do presente CONTRATO.

Parágrafo Único A(s) **USUÁRIA(S)** deverá(ão) adimplir integralmente os ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO a partir da data estabelecida no ANEXO do presente CONTRATO, em conformidade com a regulação pertinente.

Para Gerador com uma única tabela

TABELA 01 - MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST

Montantes Contratados

Ponto de Conexão			Empreendimento	Período de Contratação		MUST Contratado	Potência Instalada	Carga Própria
Cód. ONS	Instalação	Tensão (kV)		De	Até	MW	MW	MW
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnnn-n.nn)					

OBS.:

- (1) - Cód. ONS: identificação do PONTO DE CONEXÃO na Base de Dados do **ONS**.

Exclusivamente para Gerador quando a da data de primeira sincronização for contratada em data anterior a data limite prevista no ato de outorga

- (2) - Início de contratação do uso corresponde à data informada pela **USUÁRIA** para primeira sincronização à rede elétrica da central geradora, que consta registrada no Parecer de Acesso referido na Cláusula **x^a normalmente clausula 4^a da cláusula de Documentos Complementares** (data declarada pela USUÁRIA anterior à data limite que consta no cronograma estabelecido no ato de sua outorga, qual seja, Portaria MME nº **xxx, de xx.xx.xxxx**).
- (3) - A eventual postergação da data inicial de execução do MUST contratado observará as diretrizes contidas na regulamentação vigente.

Exclusivamente para Gerador quando a data de primeira sincronização for posterior à data estabelecida em ato de outorga

- (1) Conforme estabelecido na regulamentação vigente, as datas para contratação do uso que constarão dos CUST não poderão ser posteriores àquelas estabelecidas no correspondente ato de outorga, no caso, Portaria MME nº **xxx, de xx.xx.20xx**, na qual é citada como data de primeira sincronização **xx.xx.20xx**.

- (2) A data inicial de contratação do uso do sistema prevista no ato de outorga não corresponde ao cronograma que foi informado pela **USUÁRIA** para fins de emissão do Parecer de Acesso, conforme referido na Cláusula 4ª deste CONTRATO, no qual consta a data de xx.xx.20xx como data da primeira sincronização à Rede Básica.

Exclusivamente para Gerador quando o ponto de conexão for futuro e de responsabilidade da transmissora.

- (2) Caso a SE xxxxxxxxxxxx entre em operação após a data de início de contratação do MUST, o início de apuração dos encargos de transmissão ocorrerá: (i) a partir da entrada em operação comercial das instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão necessárias ao acesso da **USUÁRIA**, SE xxxxxxxxxxxx; ou (ii) a partir da data estabelecida pela ANEEL, caso o empreendimento de geração seja considerado como apto à operação comercial.
- SE xxxxxxxxxxxx xxx/xxx kV e linhas de transmissão a ela associadas, licitadas no Lote X do Leilão de Transmissão nº 00X/20XX, de XX.XX.20XX, outorgadas pela ANEEL à Transmissora xxxxxxxxx via Contrato de Concessão de Transmissão nº 0XX/20XX, celebrado em XX.XX.20XX, atualmente com previsão para entrar em operação em XXX/20XX, de acordo com a reunião de monitoramento da transmissão do DMSE-T/MME, de XXXX/20XX.

Para Gerador com restrição de operação sistêmica sinalizada no Parecer de Acesso

- (2) . Até a entrada em operação da obra xxxxxxxxxxxx, outorgada à transmissora xxxxxxxx, a USUÁRIA fica sujeita à restrição da sua geração, mesmo em condições normais de operação, conforme Parecer de Acesso, conforme referido na Cláusula xª deste CONTRATO

Para Gerador quando houver transferência de instalações que impactem em mudanças de ponto de conexão, reclassificação de rede. etc

- (3) Conforme previsto nos § 5º e 6º do Artigo 7º da Resolução Normativa ANEEL nº 67, de 08.06.2004, o acessante deverá, sem direito à indenização, transferir à concessionária de transmissão proprietária da LT xxxxxxxxx a ser seccionada, no presente caso a transmissora XXXX, as entradas e as extensões de linha associadas ao seccionamento, para fins de vinculação à respectiva concessão e integração à Rede Básica.

Para Gerador com mais de uma tabela

TABELA 01 - MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST

Montantes Contratados sem considerar a entrada em operação da obra outorgada à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, via Contrato de Concessão da Transmissão nº xx/2xxxxx

Montantes Contratados

Ponto de Conexão			Empreendimento	Período de Contratação		MUST Contratado	Potência Instalada	Carga Própria
Cód. ONS	Instalação	Tensão de Conexão kV		De	Até	MW	MW	MW
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)					

OBS.:

- (1) Cód. ONS: identificação do PONTO DE CONEXÃO na Base de Dados do ONS.
- (2) O início de contratação do uso corresponde à data da outorga, qual seja, Portaria MME nº xxx, de xxxxxxxx, caso não ocorra até essa data a entrada em operação da obra xxxxxxxxxx que foi outorgada pela ANEEL à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, via Contrato de Concessão da Transmissão nº xx/2xxxx.

TABELA 02 - MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST

Montantes Contratados considerando a entrada em operação da obra xxxxxx outorgada pela ANEEL à xxxxxxxx, via Contrato de Concessão da Transmissão nº xxx/20xx

Ponto de Conexão			Empreendimento	Período de Contratação		MUST Contratado	Potência Instalada	Carga Própria
Cód. ONS	Instalação	Tensão de Conexão kV		De	Até	MW	MW	MW
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)					
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)					

OBS.:

- (1) Cód. ONS: identificação do PONTO DE CONEXÃO na Base de Dados do **ONS**.
- (2) O início de contratação do uso corresponde à data informada pela USUÁRIA para primeira sincronização da central geradora à rede elétrica, que consta registrada no Parecer de Acesso referido na Cláusula 4ª (data declarada pela USUÁRIA anterior à data limite que consta no cronograma estabelecido no ato de sua outorga, qual seja, Portaria MME nº xxx, de xx.xx.xxxx), condicionada à entrada em operação da obra xxxxxxxxxxxx,, outorgada pela ANEEL à xxxxxxxxxxxxxxxx, via Contrato de Concessão da Transmissão nº xx/20xx.
- (3) A eventual postergação da data inicial de contratação do uso do sistema que tenha sido antecipada observará as diretrizes contidas na regulamentação vigente.